

K.br. 72/24

U I M E C R N E G O R E

OSNOVNI SUD U CETINJU, sudija Marija Čupić, uz učešće Sanje Abramović, kao zapisničarke, u krivičnom predmetu okrivljenog M. S. , iz H. N. , zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, po optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u H. N. Kt.br..... od 30.09.2022.godine, nakon glavnog i javnog pretresa održanog dana, 11.04.2024.godine, u prisustvu zastupnice optužbe, Jelene Blečić, savjetnice u ODT Cetinje i okrivljenog M. S. , a u odsustvu zakonske zastupnice mlodb.oštećene B. M. , istog dana donio je i javno objavio

P R E S U D U

Okrivljeni:

- M. S. , JMBG od oca V. i majke V. , rođene M. , rođengodine, u K. , sa prebivalištem u H. N. , I. - N. M. br... državljanin Crne Gore, oženjen, otac dvoje maloljetne djece, po zanimanju trgovac, sa završenom SSS, sa povremenim radom kao građevinski radnik, neosuđivan,

K r i v j e:

Što:

- U vremenskom periodu od 26.04.2021.godine do 20.06.2022.godine, u H. N. , nije davao izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava – za svoju kćerku oštećenu mlodb. M. J., u iznosu i na način kako je to određeno pravosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u H. N. P.br.... od 01.04.2021.godine, kojom je okrivljeni obavezan da na ime zakonske obaveze izdržavanja plaća iznos od 100,00 eura mjesečno, do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec, na žiro račun zakonske zastupnice oštećene, majke B. M. , sve dok ova obaveza po zakonu bude trajala, na koji način je njegovo dijete ostalo oštećeno za iznos od ukupno 1.313,33 eura, pri čemu je bio svjestan svog djela i htio njegovo izvršenje.

- - čime je izvršio krivično djelo nedavanje izdržavanja iz člana 221 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore,
- Pa mu sud primjenom citiranih zakonskih propisa, te članova 3, 4, 5, 13, 15, 32, 42, 52, 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore i članova 226, 229 i 374 Zakonika o krivičnom postupku, izriče

U S L O V N U O S U D U

- Kojom okrivljenom utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 60 (šezdeset) dana i istovremeno određuje da se navedena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni u vremenskom periodu od 1 (jedne) godine, po pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo.
- Obavezuje okrivljeni da oštećenoj maloljetnoj M. J. na ime dospjelih, a neisplaćenih obaveza po osnovu izdržavanja za inkriminirani period isplati iznos od 1.313,33 eura uplatom na žiro račun broj koji se vodi kod C... banke zakonske zastupnice maloljetnog djeteta, majke B. M. , po pravosnažnosti presude i da uredno daje izdržavanje.
- Obavezuje se okrivljeni M. S. da naknadi troškove krivičnog postupka u iznosu od 55,00 eura, kao i troškove sudskog paušala u iznosu od 50,00 eura, u korist Budžeta Crne Gore, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

O b r a z l o ž e n j e

Osnovno državno tužilaštvo u H. N. , podnijelo je Osnovnom sudu u H. N. , optužni predlog Kt.br.... od 30.09.2022.godine, protiv okrivljenog M. S. , zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Rješenjem Vrhovnog suda Crne Gore od 05.12.2023.godine, za vođenje postupka u krivičnom predmetu protiv okrivljenog M. S. , zbog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz člana 221 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a po navedenom Optužnom predlogu ODT H. N., određen je Osnovni sud u Cetinju.

- Zastupnica optužbe je u završnoj riječi istakla da ostaje pri podnijetom optužnom predlogu, budući da je svim poveljenim kako materijalnim, tako i personalnim dokazima nesumnjivo utvrđeno da je okrivljeni učinio predmetno djelo uskraćivanjem izdržavanja, izbjegavajući svoju obavezu prema maloljetnom licu ,kćerki koju je obavezan da izdržava prema pravosnažnoj sudskoj presudi, te su se na taj način u radnjama okrivljenog stekla sva obilježja bića predmetnog krivičnog djela, pa predlaže sudu da okrivljenog oglasi krivim i osudi po zakonu.
- Okrivljeni M. S. je u svojoj odbrani u prethodnoj fazi postupka i na glavnom pretresu u bitnom istakao da je bio u vanbračnoj zajednici sa B. M. , sa kojom se rastao negdje u tokugodine, a u toku trajanja zajednice dobili su kćerku mladb. M. J. Nakon što je prestala njihova vanbračna zajednica dogovorili su se da njihova kćerka bude povjerena majci, a Osnovni sud u H. N. je njega obavezao da plaća izdržavanje u iznosu od 100,00 eura mjesečno. Istakao je da nije uplatio ni jednu alimentaciju iz razloga što nije bio zaposlen, a živi kao podstanar i u međuvremenu je zasnova novu vanbračnu zajednicu sa J. Ć. i dobio

sina M. koji ima ... mjeseci. Naveo je da će njegova vanbračna supruga primati platu pa će on od te plate izvršiti uplati B. M. , u iznosu od 100,00 eura, a inače redovno viđa kćerku J. i ista je boravila kod njega u više navrata po 5 dana. Pojasnio je da je u međuvremenu njegova mlđb.kćerka sa kojom je u kontaktu, u januaru mjesecu boravila kod njega mjesec dana i počeo je da plaća iznos od 100,00 eura, u prilog čemu je dostavio dokaz o uplati od Pošte Crne Gore. Pojasnio je da sada povremeno radi privatno, bavi se građevinom, u prosjeku može da zaradi iznos od 900,00 eura, a nekada i manje. U završnom izlaganju zamolio je sud da ima u vidu da je počeo da daje izdržavanje za svoju mlđb. kćerku i da će postupiti po sudskoj odluci.

- Radi rasvjetljenja ove krivičnopravne stvari, sud je u dokaznom postupku na glavnom pretresu proveo sljedeće dokaze: na saglasan predlog stranaka umjesto neposrednog saslušanja, pročitao iskaz zakonske zastupnice mlđb. oštećene M. J. - majke B. M. , dat na zapisniku ODT Podgorica Kt.br.... od 08.09.2022.godine; presudu Osnovnog suda u H. N. P.br.... od 01.04.2021.godine; izvršio uvid u karticu prometa računa C...banke br..... za period od 01.04.2021.godine do 10.05.2022.godine, na ime B. M. ; na saglasan predlog stranaka pročitao nalaz i mišljenje vještaka ekonomsko finansijske struke R. D. od 20.09.2022.godine i izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde ljudskih i manjinskih prava na ime okrivljenog od 11.04.2024.godine, te izvršio uvid u izvještaj Pošte CG o uplatama -isplatama od 17.02.2024.godine , 24.08.2023.godine i 25.09.2023.godine.
- Iz iskaza zakonske zastupnice mlđb. oštećene, B. M. koji je dat u prethodnoj fazi postupka ,proizilazi da jegodine, stupila u vanbračnu zajednicu sa okrivljenim M. S. , agodine, su dobili kćerku J. Za vrijeme trajanja njihove zajednice su živjeli u H. N. , u privatnom smještaju, a godne njihova zajednica je prestala, na način što je ona napustila istu i zajedno sa mlđb. kćerkom se vratila u N. , gdje živi privatno. Istakla je da je dana 01.04.2021.godine, Osnovni sud u H. N. donio presudu kojom je vršenje roditeljskog prava nad mlđb. kćerkom oštećenom M. J. , povjereno njoj, uz obavezu oca, okrivljenog M. S. da svakomjesečno doprinosi izdržavanju njihove zajedničke kćerke u iznosu od 100,00 eura, na način što će taj iznos uplaćivati na njen žiro račun koji se vodi kod C...banke, do 5-g u mjesecu, za prethodni mjesec. Od momenta donošenja navedene presude, okrivljeni M. S. nije ni jedan mjesec uplatio iznos koji mu je određen na ime izdržavanja u prilog čemu je priložila karticu prometa računa br. koji se vodi kod C... banke, za period od 01.04.2021.godine, do 10.05.2022.godine. Takođe je navela da u posljednje vrijeme sa okrivljenim nema nikakvog kontakta, niti komunikaciju, a on živi sa drugom ženom u H. N. , sa kojom ima sina. Sa okrivljenim ima još jednu kćerku T. , ali koju okrivljeni nije zakonski priznao, niti se vodi postupak za utvrđivanje očinstva. Pridružuje se krivičnom gonjenju protiv okrivljenog, ali ne postavlja imovinsko pravni zahtjev.
- Iz presude Osnovnog suda u H. N. P.br.... od 01.04.2021.godine, proizilazi da se vršenje roditeljskog prava nad zajedničkim djetetom parničnih stranaka B. M. i M. S. , mlđb. M. J. , rođenoj godine, povjerava majci B. M. , uz obavezu tuženog M. S. , da na ime izdržavanja mlđb. M. J. , doprinosi mjesečno u iznosu od 100,00 eura, koji iznos će uplaćivati na račun majke B. M. broj koji se vodi kod C...banke do 5-og u mjesecu, za prethodni mjesec, sve dok ova obaveza po zakonu bude trajala.
- Iz kartice prometa računa C... banke br..... za period od 01.04.2021.godine do 10.05.2022.godine, na ime B. M. , proizilazi da je izvršena samo jedna uplata u iznosu od 100,00 eura i to od strane opštine N. sa svrhom pomoći za novorođeno dijete, dok nije bilo uplata po osnovu doprinosa za izdržavanje mlđb. djeteta od strane okrivljenog.
- Iz nalaza i mišljenja vještaka ekonomsko finansijske struke R. D. od 20.09.2022.godine, proizilazi da kako je po presudi Osnovnog suda u H. N. P.br.... od 01.04.2021.godine, predviđeno da do 5-og u mjesecu za

prethodni mjesec, na ime izdržavanja mlđb. djeteta bude uplaćeno 100,00 eura, od strane oca, te kako je nakon vještačenja računa kartice promjena za partiju broj vlasnice M. B. , za period od 01.04.2021.godine do 10.05.2022.godine kod C.... banke ustanovio da nije bilo uplata po osnovu doprinosa za izdržavanje malodobnog djeteta od strane okrivljenog za period od 26.04.2021.godine do 20.06.2022.godine, to je okrivljeni na osnovu svoje obaveze za izdržavanje dužan iznos od 1.313,33 eura.

- Iz izvještaja Pošte CG o uplatama - isplatama od 17.02.2024.godine, 24.08.2023.godine i 25.09.2023.godine proizilazi da je dana 17.02.2024.godine okrivljeni, B. M. uplatio iznos od 100,00 eura , 24.08.2023.godine okrivljeni, B. M. uplatio iznos od 100,00 eura i 25.09.2023.godine, okrivljeni, B. M. uplatio iznos od 50,00 eura.
- Iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde ljudskih i manjinskih prava na ime okrivljenog M. S. od 11.04.2024.godine, proizilazi da isti ranije nije osuđivan.
- Ocjenom navoda optužbe, te provedenim dokazima, a cijeneći ih pojedinačno i u njihovoj međusobnoj povezanosti nesumnjivo je utvrđeno da je okrivljeni M. S. , izvršio krivično djelo koje mu je optužnim predlogom stavljeno na teret.
- Naime, činjenično stanje je utvrđeno dijelom iz odbrane okrivljenog M. S. koji je u bitnom istakao da je tokom trajanja vanbračne zajednice sa B. M. dobio zajedničku mlđb. kćerku J. , koja je nakon prestanka vanbračne zajednice presudom Osnovnog suda u H. N. povjerena majci, dok je on istom obavezan da plaća izdržavanje u iznosu od 100,00 eura svakomjesečno ,do petog u mjesecu za prethodni mjesec , a da nije uplatio ni jednu alimentaciju. Ovakava odbrana okrivljenog u potpunosti je potvrđena i iskazom svjedoka, zakonske zastupnice mlđb. oštećene M. J. - majke B. M. , koja je u bitnom istakla da iz vanbračne zajednice sa okrivljenim ima kćerku mlđb. M. J. koja je rođena godine, te da je nakon prestanka vanbračne zajednice Osnovni sud u H. N. donio presudu kojom je vršenje roditeljskog prava nad mlđb. kćerkom, povjereno njoj, uz obavezu oca, okrivljenog M. S. da svakomjesečno doprinosi izdržavanju njihove zajedničke kćerke u iznosu od 100,00 eura, na način što će taj iznos uplaćivati na njen žiro račun koji se vodi kod C.... banke, do 5-g u mjesecu, za prethodni mjesec, a da okrivljeni od momenta donošenja navedene presude nije uplatio niti jedan mjesec. Ovakav iskaz je sud u potpunosti prihvatio kao istinit i objektivan, budući da je u skladu sa materijalnim dokazima i to karticom prometa računa C... banke br..... za period od 01.04.2021.godine do 10.05.2022.godine, na ime B. M. , iz koje je utvrđeno da je izvršena samo jedna uplata u iznosu od 100,00 eura i to od strane opštine N. sa svrhom pomoći za novorođeno dijete, dok nije bilo uplata po osnovu doprinosa za izdržavanje mlđb. djeteta od strane okrivljenog. Da je okrivljenom M. S. utvđena obaveza davanja izdržavanja za mlđb. kćerku M. J. , sud je utvrdio iz pravosnažne i izvršne presude Osnovnog suda u H. N. P.br..... od 01.04.2021.godine, kojom je obavezan, da na ime izdržavanja mlđb. M. J. , doprinosi mjesečno u iznosu od 100,00 eura koji iznos će uplaćivati na račun majke B. M. broj koji se vodi kod C.. banke do 5-og u mjesecu, za prethodni mjesec, sve dok ova obaveza po zakonu bude trajala.
- Sve prednje u saglasju je sa nalazom i mišljenjem vještaka ekonomsko finansijske struke R. D. od 20.09.2022.godine iz kojeg je utvrđeno da je vještak vještačio račun karticu promjena za partiju vlasnice M. B. od 01.04.2021.godine do 10.05.2022.godine, kod C... banke, te da je ustanovio da nije bilo uplata po osnovu doprinosa za idržavanje malodobnog djeteta od strane okrivljenog za traženi period, pa iznos koji okrivljeni M. S. duguje po osnovu dospjelih obaveza na ime izdržavanja mlđb.oštećene za inkriminisani period je 1.313,33 eura. Ovakav nalaz i mišljenje vještaka sud je u cjelosti prihvatio, ocijenivši ga kao jasan, objektivan i stručan, utemeljen na materijalnim dokazima, pri čemu ni stranke nijesu imale primjedbi na isti.

- Kod prednjeg Sud je prihvatio predlog zastupnice optužbe pa je donio rješenje da se neće provoditi dokaz saslušanjem vještaka ekonomsko finansijske struke D. R. , obzirom da na njegov nalaz nije bilo primjedbi stranaka, te bi insistiranje na saslušanju vještaka vodilo samo odugovlačenju postupka, a ne bi uticalo na donošenje drugačije odluke suda.
- Krivično djelo nedavanje izdržavanja iz člana 221 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, vrši onaj ko ne daje izdržavanje za lice, koje je po zakonu dužno da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom utvrđeno. Stavom 2 istog člana propisano je da se neće kazniti učinilac djela iz stava 1 ovog člana, ako iz opravdanih razloga nije davao izdržavanje.
- Slijedom navedenog, sud je imao u vidu odbranu okrivljenog, u dijelu u kojem je naveo da u konkretnom nije davao izdržavanje iz razloga što je nezaposlen, kao i zbog činjenice da živi kao podstanar, pa je našao da su ovakvi navodi odbrane neosnovani, budući da se radi o licu koje je radno sposobno, sa završenom Srednjom školom pa je okrivljeni morao potražiti zaposlenje kojim bi doprinosio izdržavanju djeteta, jer su potrebe djeteta stalne i ne mogu zavisiti od uticaja spoljnih faktora koji se odnose na zaposlenje, niti stanarina u konkretnom može biti prioritet u odnosu na potrebe djeteta koje je okrivljeni dužan da izdržava. Prednje, posebno pri činjenici što je i sam okrivljeni istakao da se zaposlio, da radi na građevini povremeno , gdje može zaraditi i do 900,00 eura mjesečno, pa je mogao i morao izmiriti dospjele obaveze prema svom mladb. djetetu, što isti nije učinio, pa je sud ovakve navode odbrane cijenio kao sračunate na izbjegavanje ili ublažavanje krivično pravne odgovornosti zbog čega ih nije prihvatio, odn. ovi razlozi nijesu opravdani razlozi da se isti ne kazni u smislu čl.221 st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore.
- Naime, Porodični zakon Crne Gore normira obavezu izdržavanja maloljetnog djeteta od strane roditelja mnogo restriktivnije negoli obavezu izdržavanja ostalih srodnika, budući da u slučaju obaveznog izdržavanja ostalih srodnika davalac izdržavanja uvijek je po ovom zakonu limitiran sopstvenim mogućnostima ,dok takvo ograničenje ne postoji u slučaju obaveze izdržavanja maloljetnog djeteta, što znači da je obaveza roditelja da izdržava dijete mnogo oštrije postavljena od obaveze izdržavanja drugih lica, pa da bi se roditelj oslobodio odgovornosti u slučaju neplaćanja izdržavanja djeteta morao bi dokazati da zaista ni na jedan način nije mogao doći do prihoda, odnosno ostvariti iste, a to ovdje nije bio slučaj, budući da okrivljeni nema zdravstvenih problema koji bi onemogućili eventualno njegovo radno angažovanje ,tim prije što su roditelji dužni da izdržavaju svoju maloljetnu djecu ,makar i po cijenu sopstvenih potreba i odricanja od vlastitog egzistencijalnog minimuma, odn. imaju zakonsku obavezu da obezbijede izdržavanje za svoje maloljetno dijete iz sopstvenih prihoda.
- U ovakvim se radnjama okrivljenog koje se sastoje u nedavanju izdržavanja svojoj kćerki, a koje lice je po zakonu dužan da izdržava, te kojem je ta dužnost utvrđena pravosnažnom i izvršnom sudskom odlukom - Presudom Osnovnog suda u H. N. P. br. od 01.04.2021. godine, u iznosu i na način kako je to istom određeno, te kroz izraženu posledicu - nemogućnost ostvarivanja korisnika izdržavanja – mladb. djeteta tog svog prava, stiču sva zakonska obilježja bića predmetnog krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz. čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, pri čemu je Sud određujući subjektivni odnos učinioca prema djelu utvrdio umišljaj, obzirom da je okrivljeni bio svjestan da njegovom radnjom - nedavanjem izdržavanja licu koje je po zakonu dužan da izdržava, a koja dužnost mu je utvrđena sudskom odlukom, čini krivično djelo i htio je njegovo izvršenje.
- Na osnovu ovako utvrđenog činjeničnog stanja da se zaključiti da je okrivljeni M. S. postupajući na način kao u izreci presude ostvario sva bitna obilježja bića krivičnog djela nedavanje izdržavanja iz čl. 221 st. 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koje ga je oglosio krivim i krivično pravno odgovornim.

- Prilikom odlučivanja o vrsti i visini krivične sankcije, a imajući u vidu svrhu kažnjavanja, sud je u smislu člana 42 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore, cijenio sve okolnosti koje su od uticaja da kazna bude manja ili veća, pa je na strani okrivljenog kao olakšavajuće okolnosti cijenio njegove porodične prilike, odnosno da je otac dvoje mladb. djece, raniji život, a stim u vezi raniju neosuđivanost što je utvrđeno iz izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde ljudskih i manjinskih prava na ime okrivljenog od 11.04.2024.godine, dok otežavajućih okolnosti na njegovoj strani van bitnih obilježja bića krivičnog djela u pitanju nije bilo . Uzimajući u obzir ovako utvrđene okolnosti sud je okrivljenom, primjenom članova 52, 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, izrekao uslovnu osudu, prethodno mu utvrdivši kaznu zatvora u trajanju od 60 (šezdeset) dana, istovremeno određujući da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni u vremenskom periodu od 1 (jedne) godine po pravosnažnosti ove presude ne počini novo krivično djelo. Sud je uvjerenja da će se ovakvom kaznom postići svrha kažnjavanja iz člana 32 Krivičnog zakonika Crne Gore i na taj način dovoljno uticati kako na okrivljenog, tako i na druge, da ubuduće ne vrše ista ili slična krivična djela (*specijalna i generalna prevencija*), a sve u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz člana 4 stav 2 Krivičnog zakonika Crne Gore, kojima se povređuju ili ugrožavaju vrijednosti zaštićene krivičnim zakonodavstvom, tim prije što je okrivljeni naveo da je uspostavio kontakt sa svojom maloljetnom kćerkom , da je počeo da ispunjava svoju obavezu ,odn.da daje izdržavanje za svoje maloljetno dijete, te priložio kao dokaz za svoje tvrdnje sačuvani dokaz o uplatama /isplatama Pošte Crne Gore iz kojih se utvrđuje da je dana 17.02.2024.godine okrivljeni, B. M. uplatio iznos od 100,00 eura , 24.08.2023.godine iznos od 100,00 eura i 25.09.2023.godine, iznos od 50,00 eura.
- Sud je okrivljenog obavezao da oštećenoj mladb.M. J. , shodno članu 221 stav 4 Krivičnog zakonika Crne Gore, po osnovu izdržavanja za inkriminirani period isplati iznos od 1.313,33 eura uplatom na žiro račun broj koji se vodi kod C.... banke zakonske zastupnice maloljetnog djeteta,majke B. M. , po pravosnažnosti presude i da uredno daje izdržavanje.
- Kako je okrivljeni M. S. , oglašen krivim, to ga je sud primjenom članova 226 i 229 Zakonika o krivičnom postupku obavezao da plati troškove postupka, koji se odnose na: troškove nagrade sudskom vještaku ekonomsko finansijske struke R. D. , za dati nalaz i mišljenje koji su odmjereni rješenjem ODT-a u H. N. Kt.br..... od 30.09.2022.godine u iznosu od 55,00 eura, kao i iznos sudskog paušala u iznosu od 50,00 eura, koji iznos je odmjereno s obzirom na složenost i trajanje postupka, kao i imovne prilike okrivljenog, sve prednje u korist Budžeta Crne Gore, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.
- Na osnovu izloženog, a primjenom člana 374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.
-
- OSNOVNI SUD U CETINJU
-
- Dana, 11.04.2024.godine
- Zapisničarka, S u d i j a,
- Sanja Abramović Marija Ćupić